第五章　房产税

历年考情概况

考试分值	8 分左右
考查形式	单选题、多选题、计算题
高频考点	房产税计税依据、房产税应纳税额的计算、房产税纳税义务发生时间、房产税的减免税优惠

【考点一】房产税计税依据（★★）

1.按房产余值计税

对经营自用的房屋，以房产的计税**余值**作为计税依据。

①所谓计税余值，是指依照税法规定按房产原值一次**减除 10%至 30%**的损耗价值以后的余额。

②在确定计税余值时，房产原值的具体减除比例，由省、自治区、直辖市人民政府在税法规定的减除幅度内自行确定。

2.按租金收入计税

对于出租的房屋，以租金收入（**不含增值税**）为计税依据。

3.特殊业务

（1）投资联营房产的计税依据

①对于以房产投资联营，投资者参与投资利润分红，**共担风险**的，按房产**原值**作为计税依据计征房产税。

②对以房产投资，收取固定收入，**不承担联营风险**的，由出租方按**租金收入**计算缴纳房产税。

（2）对融资租赁房屋在计征房产税时应以房产**余值**计算征收。

（3）居民住宅区内业主**共有**的经营性房产的计税依据。

对居民住宅区内业主共有的经营性房产，由实际经营（包括自营和出租）的代管人或使用人缴纳房产税。其自营的，依照房产余值计征，没有房产原值或不能将共有住房划分开的，由房产所在地税务机关参照同类房产核定房产原值；出租的，依照租金计征。

【考点二】房产税应纳税额的计算（★★★）

1.地上建筑物房产税应纳税额的计算

应纳税额＝房产计税余值（或租金收入）×适用税率

其中：房产计税余值＝房产原值×（1－原值减除比例）

2.自用的独立地下建筑物房产税应纳税额的计算

（1）工业用途房产，以房屋原价的 50%-60%作为应税房产原值。

应纳税额＝应税房产原值×（1－原值减除比例）×1.2%

（2）商业和其他用途房产，以房屋原价的 70%-80%作为应税房产原值。

应纳税额＝应税房产原值×（1－原值减除比例）×1.2%

【考点三】房产税纳税义务发生时间（★★）

房产用途	纳税义务发生时间
自建的房屋	从建成之次月起
委托施工企业建设房屋	从办理验收手续之次月起
购置新建商品房	自房屋交付使用之次月起
购置存量房	自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起
出租、出借房产	自交付出租、出借房产之次月起
房地产开发企业自用、出租、出借自建商品房	自房屋使用或交付之次月起

【考点四】房产税的减免税优惠（★★）

（一）减免税基本优惠

下列房产免征房产税：

（1）国家机关、人民团体、军队自用的房产。

（2）国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产。

（3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产。

（4）个人所有非营业用的房产。

（二）减免税其他优惠（部分列举）

经财政部批准，下列房产可免征房产税：

（1）对国家拨付事业经费和企业办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园自用的房产，免征房产税。

（2）经有关部门鉴定，对毁损不堪居住的房屋和危险房屋，在停止使用后，可免征房产税。

（3）纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间免征房产税。

（4）纳税单位与免税单位共同使用的房屋，按各自使用的部分划分，分别征收或免征房产税。

（5）对房地产开发企业建造的商品房，在出前不征收房产税。但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。

（6）对为高校学生提供住宿服务，按照国家规定的收费标准收取住宿费的高校学生公寓免征房产税。该优惠政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

（7）对农产品批发市场、农贸市场(包括自有和承租)专门用于经营农产品的房产，暂免征收房产税。

（8）自 2019 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产，免征房产税。

（9）对纳税人及其全资子公司从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目自用的科研、生产、办公房产，免征房产税，该优惠政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

（10）对纳税人及其全资子公司从事空载重量大于 45 吨的民用客机研制项目自用的科研、生产、办公房产免征房产税，该优惠政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

（11）对饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用房产，免征房产税，该优惠政策执行至 2027 年 12 月 31 日。